

CCC Sala II Morón, Bs. As. 2/8/24. Sentencia N° RS-322-2024. Trib. de origen: s/d. "V.F.S. C/ B. S. M. H. s/ Alimentos"

2ª. Instancia. Buenos Aires, 2 de agosto de 2024

¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

El doctor Roberto Camilo Jorda dijo:

1) La sentencia de fecha 15 de Marzo de 2024 ha sido apelada por el demandado, concediéndose su recuso en relación y fundándolo con el memorial de fecha 2 de Abril de 2024, que fuera replicado con fecha 2 y 9 de Mayo de 2024. Presentaciones, todas estas, a las que cabe remitirse, en homenaje a la brevedad. En la cuestión anterior se decidió reanudar el llamamiento de "Autos", dejando las actuaciones en condición de ser resueltas. 2) A fin de dar respuesta a la cuestión planteada cabe recordar lo expuesto por esta Sala II en la causa nro. MO49.095, R.S. 617/03: "Dispone el artículo 265 del Código Civil que, los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres, teniendo éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios. Específicamente respecto de la obligación alimentaria, el Código Civil prescribe que "...comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos de enfermedad" (art. 267 del Código Civil). Al respecto se ha dicho que "quien ha tenido un hijo asume el deber de proveer a sus necesidades; no sólo el interés individual del hijo el que se halla comprometido en ello, sino que a través de él, aparece el interés de la sociedad" (esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01) y que "la prestación debe satisfacer no solamente las necesidades vinculadas con la subsistencia, entendidas como las más urgentes de índole material (habitación, vestuario, asistencia médica, etc.) sino también las de carácter moral y cultural de acuerdo a la condición social del alimentado" (esta Sala en causa 42.160, R.S. 137/00). Es evidente, que la obligación de alimentos pesa sobre el padre y la madre -la norma citada en primer término se refiere a "sus padres", aunque se reconoce que el primero, de no tener a su cargo la tenencia del hijo, se encuentra con mayores posibilidades de obtener ingresos pecuniarios a través de su trabajo. Ello, sencillamente porque dispensa menos tiempo al hijo, que la madre que ejerce la tenencia del mismo. De manera que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo menor, y para ello deben efectuar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivo (CNCiv., Sala A, 17/5/88, R. 36.161; íd., 15/3/88, R. 35.559), sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (CNCiv., Sala A, 19/11/87, R. 32.695; íd., Sala C, 24/3/86, R. 20.219). Insisto, aun cuando el progenitor reconozca realizar determinado trabajo cuyo ingreso no es suficiente para atender las necesidades del

hijo, está en el campo de su responsabilidad paterna dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulta razonable, a tareas remuneradas con las cuales poder completar la cuota (CNCiv., Sala B, 20/8/86, R. 23.907; íd., 27/2/86, ED:, 122-214; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01). En este sentido la jurisprudencia ha resuelto que la responsabilidad asumida con el nacimiento de los hijos exige la realización de los esfuerzos necesarios para obtener las entradas suficientes para su satisfacción (CNCiv., Sala A, 17/5/88, R. 36.161; íd., Sala D, 15/5/79, R. 254.960; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01). El deber alimentario comprende la obligación de dedicarse al trabajo productivo que le permita satisfacer las necesidades de los seres a los que ha procreado (CNCiv., sala A, 30/12/87, R. 34.628; íd., 15/3/88, R. 35.559; íd., Sala G, 6/3/89, R.S. 42.543; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01)". La cuestión trasciende los límites del Código de fondo y se engarza en los estratos más altos de nuestro orden jurídico, siendo pertinente enviarnos -en tal sentido- a los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 Const. Nac.). El artículo XXX de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar y amparar a sus hijos menores de edad, a su vez el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Tales normas, entre otras análogas de igual jerarquía, demuestran la trascendencia e importancia de la obligación alimentaria que vemos expresamente consagrada ya en la Constitución Nacional (1994). Por ello, toda interpretación y análisis en el tema ha de efectuarse en forma minuciosa, procurando -en todo momento y en lo que aquí interesa que la obligación alimentaria de los padres se ajuste estrictamente a sus posibilidades y medios económicos pues, de no establecérselo así -ya sea por exceso o por defecto- podría contradecirse lo establecido por las normas de mayor jerarquía de nuestro orden jurídico (art. 31 y 75 inciso 22 Const. Nacional) (esta Sala en causas 49.778 R.S. 673/03; 53.446, R.S. 115/06; F4-53.953-BIS, R.S. 74/2016).- Dicho rol de padre también se encuentra plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cuando en su artículo 646, en lo que atañe en la materia aquí en estudio, refiere que "Son deberes de los progenitores: a) cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo...".- Y en el art. 658 del mismo ordenamiento de fondo nos encontramos con que "ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna...". A su vez, el art. 659 del CCyCN determina que "la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado". Con ello expuesto, vamos al tratamiento de los agravios específicamente traídos. Gran parte de las quejas y el esfuerzo discursivo del

quejoso se centra en la cuestión, considerada en la sentencia, relativa a los viajes al exterior del demandado. En tal sentido, debemos recordar que el art. 709 del CCyCN establece que "en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces". Nos situamos dentro de la primera parte del artículo con lo cual, para develar tal cuestión y en orden a obtener el máximo rendimiento probatorio de los elementos allegados al proceso, dictamos la medida de fecha 11 de Junio de 2024, que ninguna de las partes objetó. El informe recepcionado por este tribunal (<https://docs.scba.gov.ar/xxxx>) da cuenta de la realización de diversos viajes al exterior, incluyendo uno regresando desde Europa. Destaco, a esta altura, que respecto de dicho informe ninguna de las partes efectuó planteo alguno. Este informe que vengo refiriendo respalda, totalmente, la documentación glosada al expediente IZ-1003-2022, relativa a viajes al exterior y a las capturas de pantalla extraídas y aportadas (ver escrito del 14 de Febrero de 2023). Aquí me detengo para señalar que, hoy en día, gran parte de la actividad de las personas termina siendo plasmada, y difundida, en el ámbito de las redes sociales. En cada una de ellas, por sus características específicas, tiende a compartirse cierto tipo de información (profesional en algunas, personal en otras). En el caso, lo que pretendió aportar la Sra. V. fueron capturas de pantalla. Pues bien, el Sr. B., en aquel proceso, y como lo indica la sentencia, desconoció dicha documentación (ver escrito del 2 de Marzo de 2023). Llegado a este punto, debemos decir que -en verdad- las capturas de pantalla no son el medio procesal mas idóneo para demostrar el contenido y tenor de los posteos efectuados en el ámbito de las redes sociales. La prueba pericial o el reconocimiento judicial, en su caso, serían los medios mas adecuados (art. 376 del CPCC), de acuerdo con la índole de las cuestiones debatidas en cada caso. Pero aquí no han mediado planteos en este sentido, sino solo el desconocimiento de su autenticidad. Por otro lado, y conforme lo indican las máximas de la experiencia (art. 384 del CPCC), incluso contextualizadas con lo tecnológico, vemos que las capturas que se han aportado, por su formato, se referirían a publicaciones del tipo "Historias" en la red social Facebook (la forma en que presenta la información y la posibilidad de reaccionar a la publicación que se observa debajo, nos muestran tal circunstancia). ¿Y qué es lo que caracteriza a este tipo de publicaciones? Pues algo fundamental: su fugacidad. Entonces, sopesando esto, además de las pautas del art. 710 del CCyCN y en el específico contexto de autos, podemos considerar admisibles estas pruebas documentales. Lo cual nos sitúa frente a otra cuestión, pues el demandado las desconoció y hay que ver si, de alguna manera, se demostró su autenticidad. Ahora bien, como lo he resaltado anteriormente, los elementos de convicción recolectados con el, no impugnado, informe de la Dirección Nacional de Migraciones, corrobora lo que -visualmente- puede observarse en dichas capturas. Me explico. Tenemos, especialmente, en cuenta una salida del país del 23 de Abril de 2022 y un regreso justo un mes después. La salida fue hacia Brasil y el regreso desde España. Como decía, esto se condice, en un todo, con lo que surge de

aquellas imágenes. No perdemos de vista la fotografía de un boarding pass que da cuenta de un vuelo desde Brasil hacia Londres, diversas fotografías en locaciones europeas y una última con la leyenda "Esa cara de rotos si se puede ver. Nos vemos en unos días". La imagen muestra, además, un emoji de bandera española, lo cual se condice con el hecho de haber regresado, justamente, desde España. Entonces, si analizamos todo esto en un conjunto (art. 384 del CPCC), es clara la existencia de un viaje al exterior, que duró un mes y regresó desde España hacia la Argentina. El viaje desde Brasil a Europa, además, se condice con el boarding pass. Las máximas de la experiencia corroboran esta situación descripta, donde convergen los documentos que se presentaron en el expediente con los datos oficiales emitidos por la Dirección Nacional de Migraciones. Entre la salida, y el regreso, duró un mes, lo cual se contextualiza, también, con el hecho de mostrar dichas capturas distintas locaciones del continente europeo. Además la leyenda "Esa cara de rotos" es fácilmente explicable, en el contexto de un viaje, de varios días, e intenso, dentro del continente europeo, visitando varias locaciones. Considero, entonces, que está probada la realización del viaje en cuestión. Y no solo este viaje, sino también algunos otros, entre el 3 y el 11 de Noviembre de 2022, a Brasil y, posteriormente, entre el 11 y el 21 de Mayo de 2023, nuevamente a Brasil. Llegado este punto, debemos señalar que la realización de viajes al exterior, con propósito vacacional, es un claro indicio de poder adquisitivo (art. 163 inc. 5 CPCC). Más aun si se trata de un viaje, extenso, por el continente europeo y visitando varias ciudades. También es indicio de pudencia económica el hecho de contar con varias tarjetas de crédito, circunstancia que surge de los informes allegados a la causa (6, 11 y 29 de Abril de 2022 y 12 de Octubre del mismo año), como bien lo resalta el Sr. Juez de Grado. Ambas cuestiones se condicen y complementan (viajes y tarjetas). Por lo demás, otro indicio que capitalizo tiene que ver con la conducta procesal del quejoso, quien desconoce la existencia de la documentación, argumentó bastante en su memorial sobre la cuestión de la inexistencia del viaje y, cuando recabamos las constancias oficiales, llegamos a advertir que dicho viaje, en realidad, sí existió. Además existieron otros viajes, a países vecinos. La conducta procesal mendaz es, como lo ha señalado este tribunal en anteriores ocasiones, un indicio que puede volverse en contra de quien así actuó (esta Sala en causa nro. 42708 R.S. 912/04, entre otras) pues si se falta a la verdad en una cuestión involucrada en el proceso, puede presumirse que va a hacérselo en otras (art. 163 inc. 5 CPCC). Creo que es lo que aquí sucede, pues el demandado ha manifestado que su ocupación laboral es la de ser "casero", siendo su empleadora su madre; aportó, junto con la contestación de demanda, recibos de sueldo en tal sentido (y, luego, con el expediente ya en Cámara se aportan más recibos -ver contestación del 30 de Mayo de 2024-). Aquí destaco una cuestión: conforme las más elementales máximas de la experiencia, la labor de casero no arroja recursos económicos como para realizar un viaje de la magnitud del anteriormente señalado. Nótese, incluso, que el período que comprenden los recibos de sueldo aquí aportados (Enero de 2022) es anterior, pero muy cercano, al de su viaje por el continente europeo. Entonces, me pregunto ¿cómo solventó el demandado un viaje

de un mes por el continente europeo con un, módico, ingreso de "casero"? Quizás con aportes de familiares y amigos, pero -aquí- eso no se acreditó. En tal contexto, y sin perder de vista la singularidad del dato aportado (trabajo como "casero" como empleado de su propia madre) es válido presumir que si su estilo de vida no se condice con este ingreso tan módico, el demandado ha de poseer algún otro ingreso. Y ello no se ha develado en este proceso, por lo que juega la regla de carga probatoria contemplada por el art. 710, última parte, del CCyCN. No me parece convincente, a esta altura, que una persona de la edad del demandado, que tiene familia y a quien no se le observa ningún impedimento para desarrollar trabajos, se desempeñe laboralmente solo como "casero" para su madre y de eso obtenga sus ingresos de vida. Frente a todo lo expuesto, y dados los datos computados en este proceso, aun frente a la modalidad de cuidado compartido (que nadie discute) no tenemos demostrada la equivalencia de ingreso entre ambos progenitores sino una situación de pudencia económica en el padre (que no se observa en el caso de la madre de L., de acuerdo con los ingresos que se tuvieron por demostrados) y que bien habilita la fijación de la cuota como se lo ha hecho. Por lo demás, si el quejoso tuvo otro hijo (determinación libremente adoptada) eso es una cuestión que ha asumido él voluntariamente, con lo cual no debe incidir en la cuestión alimentaria respecto de quien aquí reclama. A lo antedicho solo debemos agregar que el agravio en el cual se habla de lo que pudiera decidirse en el otro expediente, no es una cuestión que incida en lo que debe decidirse en este, aquí y ahora. Luego, por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta -incluso- lo dictaminado por la Asesoría interviniente, entiendo que la resolución apelada debe ser confirmada, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC). Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por la afirmativa

El doctor Andrés Lucio Cunto adhiere al voto emitido por el señor Vocal preopinante

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REANUDA el llamado de "autos" suspendido mediante la resolución de fecha 11 de Junio de 2024 y SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio. Costas de Alzada, al apelante (art. 68 del CPCC). (...).

Roberto Camilo Jorda - Andrés Lucio Cunto